

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2678/2534

วัด เสา ธง ทอง
เทศบาล เมือง นครศรีธรรมราช กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1 ข้อ 3 (ก)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 20,
มาตรา 31

ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ กำหนดกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตยื่นบัญชีระบупยานไว้ว่า คู่ความซึ่งขออนุญาตยื่นบัญชีระบупยานจะต้องแสดงให้เห็นเป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน การที่โจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 7 วัน เพราะทนายโจทก์ลงวันนัดชี้สองสถานในสมุดนัดความของทนายโจทก์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเอง มิใช่กรณีมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาได้อันจะเป็นเหตุอนุญาตให้โจทก์ยื่นบัญชีระบупยานได้ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพียงขอให้ยกคำสั่งและคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางให้ศาลภาษีอากรกลางสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีเป็นอุทธรณ์ที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์เพียง 200 บาท ตามตาราง 1 ท้าย ป.วิ.พ. ข้อ (3)(ก) แต่โจทก์เสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์ จึงต้องคืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินแก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า ให้พิพากษาว่าการประเมินภาษีโรงเรือนปี พ.ศ. 2532 ของ พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 และคำชี้ขาดคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่า ภาษีโรงเรือนของคณะเทศมนตรีจำเลยที่ 1 สำหรับอาคารเลขที่ 1369-1375 และ อาคารเลขที่ 1363/1-3 ไม่ถูกต้องกับให้จำเลยคืนเงินค่าภาษี 87,688.06 บาทพร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยกำหนดค่ารายปีสำหรับอาคารเลขที่ 1369-1375 เป็นเงิน 645,550 บาท และอาคารเลขที่1363/1-3 เป็นเงิน 2,095,264.50 บาท ถูก ต้องและเหมาะสมแล้วเพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยตรวจสอบนับจำนวนห้อง จนได้จำนวนห้องตามความเป็นจริง โดยมีตัวแทนของผู้เช่าอาคารของโจทก์รับรอง ความถูกต้องและได้คำนวณค่ารายปีตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จึง เป็นการถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวนว่าศาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการชี้สองสถานแทนศาลภาษีอากรกลางในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 และในวันดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยาน ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2533 ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์คดีมี ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงว่า คำสั่งของศาลภาษีอากรกลางที่ให้ยกคำร้องขอ อนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าตาม ข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ กำหนดกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการขอ อนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานไว้ว่า คู่ความซึ่งขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานจะต้องแสดง ให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาล

ก่อนวันขึ้นสองสถานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าโจทก์มีเหตุอันสมควรหรือไม่ ที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาดังกล่าว โจทก์อ้างในคำร้องฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 ว่า เหตุที่โจทก์มิได้ยื่นบัญชีระบупยานก่อนวันขึ้นสองสถานไม่น้อยกว่า 7 วันนั้น เกิดจากทนายโจทก์ลงวันนัดขึ้นสองสถานในสมุดนัดความของทนายโจทก์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป กล่าวคือ แทนที่จะลงวันนัดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กลับไปลงวันนัดเป็นวันที่ 23 เดือนเดียวกัน ซึ่งทนายโจทก์ยอมรับว่าตามหมายนัดได้นัดขึ้นสองสถานวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533จริง ทั้งตามคำแถลงของทนายโจทก์ที่แถลงต่อศาลในรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 10 เมษายน 2533 ประกอบใบรับหมายนัดเอกสารในสำนวน อันดับที่ 16 ว่า ทนายโจทก์ได้ลงชื่อเป็นผู้รับหมายนัดขึ้นสองสถานไว้ด้วยตนเอง และตามสำนวนหมายนัด (เอกสารในสำนวน อันดับที่ 15) ก็มีข้อความถูกต้องตรงกันกับใบรับหมายนัดดังกล่าวว่าศาลนัดขึ้นสองสถานในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 ฉะนั้นการที่ทนายโจทก์ลงวันนัดในสมุดนัดความของทนายโจทก์ผิดพลาด แม้เป็นความจริง ก็เป็นข้อผิดพลาดบกพร่องของทนายโจทก์เอง มิใช่เป็นกรณีมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาตามกฎหมายได้ ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งยกคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบупยานของโจทก์ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง คดีนี้โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเพียงขอให้ยกคำสั่งและคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ให้ศาลภาษีอากรกลางสืบพยานโจทก์พยานจำเลย แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ซึ่งเป็นอุทธรณ์ที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์เพียง 200 บาท ตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ (2)(ก) แต่โจทก์เสียค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์อย่างคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันคำนวณเป็นราคาเงินได้ ตามตาราง 1 ข้อ (1)(ก) เป็นเงิน 2,192.50 บาทจึงต้องคืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนที่เกินแก่โจทก์"

พิพากษายืน.

(ต้น เวทไวก้าน อันนันทน์-จรัส อุดมวรชาติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>